

1500262-45.2020.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500262-45.2020.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500262-45.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA ORBELI MORAL DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

BIANCA ORBELI MORAL DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 7 de fevereiro de 2020, por volta da 1h51min, na Estrada Paula Kramer, Areias, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização e entrega a terceiros pessoas, trazia consigo 841 pinos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 485g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme auto de constatação e laudo de exame químico-toxicológico encartados.

Recebida a denúncia (fls. 78), a acusada foi citada (fls. 111) e apresentou resposta preliminar (fls. 116/117).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e a ré (fls. 164/165).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência parcial da acusação (fls. 170/176), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas (fls. 180/194).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/97,

com resultado positivo para cocaína, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 21/23), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa e decorre da própria prisão da ré em situação de flagrância (fls. 1/2).

A ré permaneceu em silêncio na fase preambular (fls. 5).

Interrogada em juízo, negou a traficância. Sugeriu, de forma superficial e confusa, que fazia uma corrida de mototáxi para uma moça (não identificada), que pediu para "parar para urinar" numa área de mata. Como estava cumprindo prisão domiciliar, ao ver os policiais, correu para dentro da mata. Não estava com os entorpecentes e alega ter sido agredida pelos policiais. A moça que contratou seu serviço de mototáxi conseguiu fugir. Não se recorda o nome da moça e não conseguiu contato com ela posteriormente. A moça estava com uma sacola durante a corrida, mas não viu se a sacola continha drogas.

A versão da ré é pueril e foi desacreditada pelo restante da prova produzida.

Com efeito, os dois policiais militares envolvidos na ocorrência, Mario Edson Pereira e Rafael Peniche Neto, sob a égide do contraditório, confirmaram exatamente os fatos descritos na denúncia.

O Cabo PM Mario Edson relatou na fase preambular que "em patrulhamento de rotina, juntamente com o SDD Peniche, pela estrada das Areias, no sentido bairro Agrocha, quando por volta das 01:50 horas, na altura do km 01, avistaram uma motocicleta estacionada ao lado direito da estrada, ao lado de uma mata fechada; que desembarcaram da viatura policial para verificar o que estava ocorrendo e observaram que a chave estava no contato; que notaram que próximo da motocicleta havia uma entrada no mato; que ao se aproximar da entrada no mato, com a lanterna nas mãos, ouviram barulhos de alguém correndo; que pode verificar que se tratava de uma pessoa do sexo feminino, que trajava uma blusa cor de rosa; que o depoente fez o acompanhamento e pouco depois a encontrou deitada atrás de um tronco de árvore; que fez a abordagem e a deteve, sendo que, ela tinha em seu poder uma sacola plástica contendo uma considerável quantidade de eppendorfs, com drogas; que fez uma revista superficial, encontrando um telefone celular motorola de cor preta; que faz uso de algema, devido ao fundado receio de fuga e em seguida a encaminhou a viatura policial; que ao ser indagada se havia mais droga escondida no mato, se havia mais alguém com ela e o que fazia naquele local, ela respondeu não havia mais droga, que estava sozinha e que o local era o 'mocó' dela, afirmando ainda que a droga pertencia somente a ela; que ela ainda disse que levaria a droga para comercializar no bloco C" (fls. 3)

Ratificou integralmente seu depoimento em juízo, salientando que estava em patrulhamento na área rural quando viu uma motocicleta parada em uma estrada de terra. A motocicleta estava parada próxima a uma área de mata. Viram a ré correndo e foram atrás. Encontraram-na deitada atrás de um tronco de árvore tentando se esconder. Abordada, a ré acabou admitindo que guardava as drogas naquele local. Já conhecia a ré de outras ocorrências semelhantes e destacou que ela ainda se encontrava em prisão domiciliar relativa a outro caso em que detida também em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram encontrados escondidos embaixo de onde a ré estava deitada. Não se recorda se a acusada informou se havia mais alguém no local.

No exato mesmo sentido seguiu o depoimento do Sd PM Peniche (fls. 4 e mídia anexa) que, em juízo, reafirmou que estavam se deslocando para o bairro Agrochá e, no trajeto, encontraram uma moto estacionada próxima a uma trilha de uma mata. A moto estava quente e a chave ainda no contato. Ao olharem para a mata viram alguém que correu. Iniciaram perseguição e encontraram a acusada deitada atrás de uma árvore com uma sacola contendo drogas. Ouviu a acusada admitir que traficava no Jardim Virginia, mas escondia as drogas naquele local. Nunca tinha visto a acusada antes. Não se recorda se a ré disse se havia mais alguém no local. Não viu mais ninguém ali, somente a acusada.

Diante desses testemunhos, a alegação da defesa a respeito da fragilidade das provas não pode ser acolhida, não podendo ser descartada a robustez do depoimento

dos policiais, que, aliás, é plenamente válido:

“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - Habeas Corpus n.º 74.608-0- SP, relator Min. Celso de Mello).

E ainda:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ - AgRg no REsp nº 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).

Na espécie, nada veio aos autos que autorizasse a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente.

Note-se que os depoimentos das testemunhas foram uníssonos e consistentes, não apresentando contradição que possa infirmá-los.

Não pairam dúvidas de que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito, destacando-se a relevante quantidade apreendida: 841 pinos de cocaína, com peso bruto aproximado de 485g, que totalizam o valor de mercado de mais de R\$ 8.000,00.

Dessa forma a prova é farta e coesa, estando perfeitamente caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação se apresenta como desfecho de rigor.

Demonstrada a procedência da acusação, passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal, pois a ré ostenta um antecedente específico desabonador justamente por tráfico ilícito - uma condenação definitiva por crime anterior, mas com certificação de trânsito em julgado em data posterior aos fatos aqui tratados (fls. 198/199).

Ressalto que a condenação definitiva por crime anterior, mas com certificação de trânsito em julgado em data posterior, configura Maus Antecedentes cf entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem evidenciar a personalidade desfavorável do agente, sob pena de malferimento ao princípio da não culpabilidade. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar Maus Antecedentes. 3. (...) (HC 145.443/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014). HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PACIENTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA INTENÇÃO (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO EM 4 (QUATRO) ANOS. OCORRÊNCIA. 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE.

CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 4. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL (LIDERANÇA DO GRUPO). 5. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 18, IV, DA LEI Nº 6.368/1976. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA (ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006). FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JUSTIFICA APLICAÇÃO EM PERCENTUAL MAIOR QUE O MÍNIMO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS PACIENTES E PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. (...) 2. Tendo a sentença condenatória sido publicada em 27/2/2007, considerando-se que a pena aplicada foi de 4 (quatro) anos e sendo reconhecido pela sentença, nos termos do art. 115 do Código Penal, que alguns dos pacientes possuíam menos de 21 (vinte e um) anos à data de sua expedição, tem-se, pois, que a prescrição se daria em 4 (quatro) anos, tempo já atingido entre a respectiva publicação e o julgamento dos embargos de declaração que ocorreu em 24/5/2011. 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. 4. (...) (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013).

Não há alterações nas fases seguintes.

Vedada a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, em razão do mau antecedente específico (fls. 198/199) e também pela QUANTIDADE EXPRESSIVA do entorpecente apreendido.

Tais circunstâncias afastam a idéia de que seria traficante ocasional, até porque, em pesquisa ao processo de sua condenação precedente, extrai-se que habitualmente manuseia significativa quantidade de drogas. Por ocasião de sua prisão anterior, foram apreendidas em depósito com a ré, para fins de tráfico ilícito, 1 tijolo de cocaína, com peso bruto aproximado de 311,03 gramas, 02 porções de cocaína a granel, com peso bruto aproximado 38,18gramas e 49 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 33,87 gramas, segunda consta dos autos nº 1501505-92.2018.8.26.0495 (bastando mera pesquisa pelo sistema E-SAJ).

Naqueles autos ainda houve o acesso autorizado ao celular da ré (o que não foi possível neste caso exclusivamente em função da ré se negar ao fornecimento da senha), tendo sido lá localizadas inúmeras mensagens de envolvimento com a traficância organizada, tal como se colhe da sentença proferida.

Segundo lição do eminente Desembargador Figueiredo Gonçalves, da Egrégia 1ª Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apel. nº 0005677-59.2015.8.26.0495, de 22/08/2016, desta mesma comarca de Registro, "A quantidade e variedade de drogas da droga apreendida 22,9 gramas de cocaína e 982.7 gramas de maconha poderia levar à prática de centenas de delitos de uso próprio, envolvendo outras tantas pessoas nessa atividade ilícita. Dessa forma, a possibilidade dessas consequências, a indiferença do agente quanto a esse resultado, são fatores que revelam a personalidade voltada à prática criminoso e avessa ao ordenamento jurídico. Essas circunstâncias do fato podem motivar exasperação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, por conta das consequências do crime e, ao mesmo tempo, se vedar a aplicação do redutor por outra razão: o legislador procurou beneficiar somente o pequeno e eventual traficante.

Justamente pelo elevado grau de reprovação que provocam no seio da sociedade, os crimes como o tráfico ilícito de entorpecentes receberam tratamento diferenciado e, conseqüentemente, mais severo por parte do legislador. Seria um contra-senso o ordenamento jurídico cuidar desses crimes de forma especial e, ao mesmo tempo, possibilitar a redução da pena para aqueles que se dispõem a traficar consideráveis quantidades de drogas, com efeitos nefastos para toda a sociedade." gn

Tais circunstâncias concretas revelam que a ré elegeu a traficância como forma de auferir sua renda, evidenciando sua imersão no meio criminoso, afasta-a do chamado "traficante de primeira viagem", evidenciando sua imersão no meio delitivo, o que

obsta o reconhecimento da minorante.

É a orientação da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (HC 79836/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008) - grifei Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BIANCA ORBELI MORAL DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, o que aqui é imposto por determinação legal em função do montante alcançado (art. 33 do Código Penal), considerando ainda a quantidade de drogas apreendidas, além do fato de tratar-se de crime equiparado ao hediondo (artigo 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/1990) e a ré já ter demonstrado a insuficiência da terapêutica penal em meio aberto dada a recorrência na prática delitiva.

Da mesma forma, ausentes os pressupostos legais, aliado à hediondez do crime, é negado à ré o benefício do "sursis" (artigo 77, "caput", do Código Penal), não sendo o caso também de conversão da prisão em pena alternativa.

Tendo respondido ao processo presa, nego à ré o apelo em liberdade.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento do aparelho celular apreendido em poder da ré em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Registro, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA